



PUTUSAN
Nomor 1013 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara/dari:

FIENTJE KALIGIS, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky Wullur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan Boulevard E Nomor 6, Kelurahan Buha Lingkungan XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 September 2021;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I;

L a w a n :

1. FEBRY R. SAEL;
2. CERTY A. SAEL;
3. FEIBYOLA SAEL;
4. DJEINY J. SAEL;
5. LANEMAY SAEL;
6. LIAN SIENTJE TOREH;
7. MARYKE TOREH;
8. MEILY TOREH;
9. JEANNE TOREH;
10. JAMES TOREH;
11. MIEKE TOREH;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Angger, Kelurahan Bahu Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kelurahan/Desa Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wensi Richter, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Der Indonesien Rechtsanwalt* Wensi Richter, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Minanga Kompleks

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Bantik Malalayang, Kelurahan Malalayang I, Lingkungan 7,
Kecamatan Kalalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di
JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA di
MANADO Cq. WALIKOTA MANADO di MANADO Cq. CAMAT
MALALAYANG**, berkedudukan di Kelurahan Malalayang Satu,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kelurahan/Desa
Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di
JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA di
MANADO Cq. WALIKOTA MANADO di MANADO Cq. CAMAT
MALALAYANG di MALALAYANG Cq. LURAH MALALAYANG
SATU TIMUR**, berkedudukan di Kelurahan Malalayang Satu
Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kelurahan/Desa
Malalayang Satu Timur, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi
Utara;

3. ANA DOPING;

4. JOHNY PALUNGAN;

5. RENNY PALUNGAN;

6. JEIN PALUNGAN;

bertempat tinggal di Kelurahan Bahu Lingkungan IX, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado, Kelurahan/Desa Bahu, Malalayang,
Kota Manado, Sulawesi Utara;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II, Tergugat III, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang diduduki oleh Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan batas-batas, sebagai berikut: Utara dengan Keluarga Darampalo - Tuluman, Keluarga Monangin bin Ahmad Lombonaung, Timur dahulu Rencana Jalan sekarang Keluarga Komaling, Selatan dengan T. Palungan, Barat dahulu Keluarga Kawatu sekarang dengan T. Palungan, dengan luas tanah kurang lebih 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menetapkan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Keluarga Darampalo - Tuluman, Keluarga Monangin bin Ahmad Lombonaung, Timur dahulu Rencana Jalan sekarang Keluarga Komaling, Selatan dengan T. Palungan, Barat dahulu Keluarga Kawatu sekarang dengan T. Palungan, dengan luas tanah kurang lebih 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Kakek dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V yaitu almarhum Jonathan Toreh yang harus jatuh waris kepada Para Penggugat;
4. Menetapkan perbuatan Tergugat I dengan menduduki dan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/KMG/JB/27/VI/1993 terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yang didasarkan atas keterangan sepihak dari Tergugat III tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Jonathon Toreh adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang menduduki objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa sekaligus kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), setidaknya-tidaknya belum lengkap atau cacat formal dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dengan luas kurang lebih 393,75 m² (tiga ratus sembilan puluh tiga koma tujuh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Keluarga bin Ahmad Lombonaung, Keluarga Rogahang - Siwi dan Keluarga J. Darampalo, Timur dengan Penggugat Rekonvensi, Selatan dengan Keluarga T. Palungan dan Keluarga Doda, Barat dengan Keluarga Kawatu, sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.4/KMG/KB/27/VI/1993 tanggal 28 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Drs. Johnny Leo Sondakh, Camat, Kepala Wilayah, Kecamatan Malalayang selaku PPAT dan kuitansi tertanggal Manado, 28 Juni 1993, adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekonvensi angka 7, 8 dan 9 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah pekarangan objek sengketa berhak mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah pekarangan objek sengketa dan untuk itu memberi izin kepada Kantor Pertanahan Kota Manado untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah pekarangan objek sengketa atas nama Fientje Kaligis (Penggugat Rekonvensi *in casu*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (induk) Nomor 36/Malalayang Satu atas nama Jonathan Toreh kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pemisahan hak atas tanah pekarangan milik Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kota Manado untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah pekarangan objek sengketa atas nama Fientje Kaligis (Penggugat Rekonvensi *in casu*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setidaknya suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan, yang dapat ditagih sekaligus dan seketika oleh Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya menyerahkan Sertifikat Hak Milik (induk) Nomor 36/Malalayang Satu atas nama Jonathan Toreh kepada Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai putusan dalam perkara

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dapat dijalankan serta merta;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Setidak-tidaknya: Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 500/Pdt.G/2021/PN Mnd., tanggal 17 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dengan luas kurang lebih 393,75 m² (tiga ratus sembilan puluh tiga koma tujuh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Keluarga bin Ahmad Lombonaung, Keluarga Rogahang - Siwi dan Keluarga J. Darampalo, Timur dengan Penggugat Rekonvensi, Selatan dengan Keluarga T. Palungan dan Keluarga Doda, Barat dengan Keluarga Kawatu, sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.4/KMG/JB/27/VI/1993 tanggal 28 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Drs. Johnny Leo Sondakh, Camat, Kepala Wilayah, Kecamatan Malalayang selaku PPAT dan kuitansi tertanggal Manado, 28 Juni 1993, adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (induk) Nomor 36/Malalayang Satu atas nama Jonathan Toreh kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pemisahan hak atas tanah pekarangan milik Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kota Manado untuk penerbitan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik tanah pekarangan objek sengketa atas nama Fientje Kaligis
(Penggugat Rekonvensi *in casu*);

- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar Rp6.420.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT MND., tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XI Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 500/Pdt.G/2021/ PN Mnd., tanggal 17 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan keluarga Darampalo - Tuluman, Keluarga Monangin bin Ahmad Lombonaung, Timur dahulu rencana Jalan, sekarang Keluarga Komalig, Selatan dengan T. Palungan, Barat dahulu Keluarga Kawatu sekarang dengan T. Palungan, dengan luas tanah kurang lebih 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan kakek dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V yaitu almarhum Jonathan Toreh yang jatuh waris kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menduduki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menetapkan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 594.4/KMG/JP/27/VI/1993 terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yang didasarkan atas keterangan sepihak dari Tergugat III tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Jonathan Toreh adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang menduduki objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, dan III Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 500/Pdt.G/2021/PN Mnd., *juncto* Nomor 90/PDT/2022/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 90/PDT/2022/ PT MND., tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 500/Pdt.G/2021/PN Mnd. tanggal 17 Februari 2022 tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum karena bukti kepemilikan T. Palungan atas tanah yang menjadi sengketa tidak jelas perolehannya, tidak ada bukti asal – usul perolehannya, sedangkan objek sengketa merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Sisa Desa Malalayang satu atas nama Jonathan Toreh tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Bahwa sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, oleh karena Tergugat I membelinya dari (T. Palungan) orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Desa Malalayang I, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 36 pemiliknya tercatat atas nama Jonathan Toreh maka jual beli yang dilakukan tersebut adalah cacat secara hukum karena penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijual, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menentukan bahwa persetujuan hanya dapat berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak merugikan pihak lain/pihak ketiga;

Bahwa Tergugat I menduduki tanah objek sengketa sejak tahun 1993 berdasarkan pembelian/Akta Jual Beli Nomor 594.4/KMG/JP/27/VI/1993 tanggal 28 Juni 1993, sedangkan pihak penjual bukan sebagai pemilik dan tidak berhak maka Tergugat I tidak melakukan kehati-hatian oleh karenanya Tergugat I bukan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, sehingga tepat pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado, perbuatan Tergugat I menguasai/menduduki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Fientje Kaligis, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIENTJE KALIGIS**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Td./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1013 K/Pdt/2023